

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 10/06/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto de urbanización: Plan Especial de Reforma Interior de Mejora (expediente: S478/2025/CR/00044), ubicado en el término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y cuya promotora es Cervantes Martínez SL. [2026/4727]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, en su artículo 6 concreta los proyectos que serán objeto de evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, debiéndose ajustar a los criterios establecidos en el Anexo III de esta ley.

Incluido el proyecto de referencia en la citada Ley 2/2020, Anexo II.7.b (Proyectos de urbanización de uso residencial o dotacional que ocupen más de 1 ha -proyectos no incluidos en anexo I-) procede la tramitación de la correspondiente evaluación de impacto ambiental simplificada conforme con el artículo 51 y siguientes.

Primero. Descripción del proyecto.

El proyecto de urbanización tiene por objeto la ejecución de las obras de urbanización necesarias para el desarrollo de un Plan Especial de Reforma Interior de Mejora (Perim) con uso residencial, ubicado en la Avenida Pablo Iglesias con vuelta a Calle Mariana Pineda, en suelo urbano consolidado del término municipal de Alcázar de San Juan.

El ámbito de actuación cuenta con una superficie aproximada de 17.336 m², incluyendo tanto parcelas residenciales como viales y una zona verde, encontrándose rodeado en su totalidad por suelo urbano ya desarrollado y dotado de los servicios municipales básicos.

Entre las actuaciones previstas comprenden el movimiento de tierras y adecuación de rasantes, ejecución y modificación de viales, implantación de redes urbanas de abastecimiento, saneamiento (red separativa), energía, telecomunicaciones y alumbrado público, y ejecución de una zona verde de carácter local.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 24/04/2025 se recibe la solicitud de evaluación de impacto ambiental simplificada y documentación técnica que la acompaña en el Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real (órgano ambiental del proyecto) procedente del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (órgano sustantivo del proyecto). Consta en el expediente el justificante de pago por el promotor de la tasa vigente conforme con la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos.

El 11/06/2025 el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

- (*) Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.
- (*) Delegación Provincial de Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas - Servicio de Protección Ciudadana.
- (*) Delegación Provincial Consejería Sanidad de Ciudad Real
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible - Servicio de Economía Circular y Agenda 2030.
- Delegación Provincial de Fomento de Ciudad Real - Servicio De Urbanismo.
- Dirección General Agencia del Agua - Servicio de Abastecimiento y Tratamiento de Aguas.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- (*) Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible - Servicio de Medio Natural.
- (*) Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible - Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales.

- (*) Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes - Servicio de Cultura.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real - Servicio de Industria y Energía.
- Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo.
- (*) Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife).
- Sociedad de Historia Natural de Ciudad Real.

Las sugerencias y los aspectos más importantes que figuran en las contestaciones a las consultas recibidas por el órgano ambiental se incluyen en el apartado Cuarto de la presente resolución. Aun así, los aspectos más relevantes de los informes recibidos se reflejan a continuación:

- Con fecha de 16/06/2025 el Coordinador Regional de Emergencias en Ciudad Real indica que habrá de tenerse en cuenta especialmente el Plan Territorial de Emergencia de Castilla la Mancha (Platecam), el Plan especial de protección Civil ante el riesgo de accidente en el transporte de mercancías peligrosas por carreteras y ferrocarril en Castilla-La Mancha (Petcam), el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones de Castilla-La Mancha (Pricam), el Plan Específico de Fenómenos Meteorológicos Adversos de Castilla-La Mancha (Meteocam) y la norma básica de autoprotección.
 - Con fecha 17/07/2025 la Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales firma informe en el que se recoge la proximidad del Cordel Camino de Manzanares.
 - Con fecha de 24/07/2025 la Delegación Provincial de Ciudad Real de la Consejería de Sanidad informa que se deben cumplir Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
 - Con fecha de 03/11/2025 el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan indica que el Programa de Actuación Urbanizadora presentado a trámite, implica una modificación de las determinaciones del P.G.O.U. por cambio de uso característico de terciario a residencial, por lo que los trámites asociados a su desarrollo pasan en todo caso por la aprobación definitiva del documento de planeamiento (PERI) a partir de informe favorable de la Comisión Regional de la ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. Respecto a los efectos sinérgicos con otros proyectos, indicar que, a fecha de informe, no existen otros programas de actuación urbanizadora para desarrollo de suelo residencial en el municipio, por lo que no se consideran efectos añadidos más allá de la generación de nuevo suelo residencial, dando de baja usos netamente terciarios.
 - Con fecha de 19/11/2025 la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) informa que debido a la ejecución del proyecto no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan el DPH del Estado, ni a las zonas de servidumbre y policía. Además, indica que la parcela se encuentra en zona inundable, pero fuera tanto de la zona de policía del arroyo de la Mina y del arroyo de la Serna, como de la ZFP, y por tanto fuera del ámbito competencial de este organismo de cuenca, y que por tanto, conforme al artículo 14 bis del Reglamento del DPH, las actividades situadas en zona inundable pero fuera de zona de policía serán autorizadas por la administración competente con sujeción, al menos, a las limitaciones de uso que se establece en este artículo y en el presente informe. Igualmente informa que el municipio de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) dispone de un expediente de concesión de aguas subterráneas para abastecimiento de la población, con referencia 520/1993, que actualmente se encuentra en una fase avanzada de su tramitación. En el caso de que se pudiera acreditar la existencia de recursos hídricos suficientes para el desarrollo urbanístico objeto de este informe, para la disponibilidad de estos recursos será preciso obtener la correspondiente concesión de aguas públicas para abastecimiento de la población de Alcázar de San Juan.
 - Con fecha de 31/12/2025 Ecologistas en Acción Ciudad Real expone que las obras descritas en el proyecto de la "zona verde exterior" ubicadas en el Cerro de San Antón (apertura de alcorques, introducción de arbolado no autóctono, aterrazamiento del terreno, etc.) afectarían negativamente al entorno, alterando ineludiblemente el hábitat de numerosas especies vegetales y de insectos de gran valor para el mantenimiento de la biodiversidad, así como la modificación del paisaje tradicional y la desprotección de los restos arqueológicos que se pudieran encontrar en el área de actuación.
- En virtud de lo anterior, con fecha de 26/02/2026, el promotor, a través del órgano sustantivo, presenta una memoria técnica con las modificaciones propuestas para la actuación en el sistema general Zona Verde "Cerro de San Antón", adaptándolas a los requisitos establecidos por las distintas administraciones y/o interesados, entre las que se encuentran la ejecución de un camino rodeado de matorrales autóctonos, así como la colocación de un cartel informativo sobre la riqueza del entorno.
- Con fecha de 29/04/2026 el Servicio de Cultura de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, comunica que los terrenos afectados por el proyecto de SSGG ZV se incluyen dentro del ámbito de prevención arqueológica B.26. San Antón, si bien no se localizan en los mismos elementos del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha, considerando conveniente informar favorablemente el proyecto de la obra civil, condicionando su ejecución al control y seguimiento arqueológicos de los movimientos de tierra para ello necesarios.

- Con fecha de 27/05/2026 el Servicio de Medio Natural informa que, con la información disponible, no se detectan afecciones significativas en el ámbito urbano principal del proyecto. Por otro lado, para las actuaciones en la zona verde del Cerro de San Antón, se considera necesario la realización de los condicionantes que se recogen en el informe.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1.- Características del proyecto.

Según el documento ambiental y la documentación técnica aneja, el objeto del proyecto es el cambio de ordenación y uso de suelo a residencial, acorde al resto de la zona y del sector S.1.3 que lo envuelve y que se encuentra ya desarrollado. Se trata, por tanto, de un proyecto de urbanización para desarrollo de una zona residencial.

La zona de actuación principal se encuentra en suelo urbano, formando parte del barrio de Santa María, que representa el centro histórico del municipio. La zona exterior destinada a SSGG ZV se ordena junto al suelo urbanizable de SSGG ZV existente ubicado en esta zona resultado de modificación puntual del PGOU reclasificación y recalificación de suelo para sistemas generales de infraestructuras de transporte (plataforma intermodal).

Para la ejecución del proyecto de urbanización se llevarán a cabo trabajos de acondicionamiento del terreno y movimiento de tierras, así como los trabajos posteriores de ejecución de nuevo vial, modificación parcial de viales existentes y ejecución de infraestructuras urbanas propias del suelo urbano.

Los accesos desde el núcleo urbano se realizarán a través de la Avda. Pablo Iglesias y su vía de servicio. La calle Mariana Pineda sirve de acceso oeste, mientras que la calle Mujer de Alcázar otorga el acceso este. Por el flanco sur encontramos la calle Catalina López que facilita el acceso desde dicha posición a través de la embocadura existente (objeto de apertura) como prolongación de la calle María Malasaña.

Para la parte de zona verde de SSGG ZV ordenada en el cerro San Antón (molinos) se ha planteado un acondicionamiento mediante la plantación de plantas arbustivas autóctonas.

En el proceso de análisis se establecieron varias alternativas posibles, siendo la alternativa 1 el desarrollo de la parcela objeto de este proyecto. Esta alternativa resuelve la demanda de vivienda existente en el municipio, y viene a completar el desarrollo del suelo urbano franja sur municipal. La alternativa 2 consiste en mantener el uso existente actual, uso terciario-comercial, y desarrollar por tanto la zona de acuerdo a ese uso. Esta alternativa no responde a las características de mercado actuales, que supone un freno en el desarrollo y expansión de operadores comerciales. Adicionalmente esta alternativa de desarrollo comercial se opone al criterio manifestado por los vecinos de la zona. La alternativa 3 consiste en este caso en, no realizar desarrollo alguno en la parcela, dejando por tanto dicha parcela improductiva. Dicha alternativa supone dejar una parcela sin desarrollar, ubicada en zona urbana completamente desarrollada. La alternativa 1 es la elegida finalmente y la que se desarrolla en toda la documentación del proyecto.

3.2.- Ubicación del proyecto.

La zona principal del proyecto de ordenación se encuentra en el borde sur del núcleo urbano, al sur de la Avenida Pablo Iglesias y de su respectiva vía de servicio. En los límites este y oeste encontramos la calle Mujer de Alcázar y la Calle Mariana Pineda respectivamente. En el límite sur se sitúa la calle Catalina López. La Avenida Pablo Iglesias que sirve de límite norte de la actuación, posibilita un adecuado acceso al ámbito tanto desde el núcleo urbano más consolidado como desde las avenidas principales de circunvalación del municipio.

Por otro lado, se encuentra el suelo de cesión de SSGG ZV ordenado en el cerro San Antón (molinos). Cuenta con una superficie bruta de 19.400,00 m², incluyendo por una parte 15.133,00 m² de la parcela de referencia catastral N.º 1595001VJ8519N0001QE, además de 2.203,00 m² correspondientes a parte de viales aledaños sobre los que también se actúa y 2.064,00 m² de SG adscritos exteriores en el cerro San Antón.

El proyecto no afecta a espacios naturales protegidos, Red Natura 2000, montes de utilidad pública ni vías pecuarias, manteniéndose estas conclusiones válidas para el conjunto del ámbito. El ámbito se sitúa dentro de la zona de transición de la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda, siendo compatible con dicha figura siempre que se respeten los valores naturales y paisajísticos del entorno.

El Cerro de San Antón constituye un elemento geomorfológico tipo “monte isla”, elemento recogido en la normativa regional por su singularidad. Los “montes isla” constituyen elementos de singularidad geomorfológica, reconocidos por su relevancia en la configuración del paisaje y por su función como referencia visual y ecológica en entornos llanos o suavemente ondulados, resultando especialmente sensibles a transformaciones que alteren su morfología natural. Además, se ubica dentro del ámbito de prevención arqueológica B.26. San Antón.

3.3.- Características del potencial impacto.

Los potenciales impactos negativos serán los producidos por el movimiento de tierras, el tránsito de maquinaria, la construcción de las infraestructuras anexas, y la generación de residuos durante la fase construcción. Durante la fase de funcionamiento los impactos estarán asociados al uso de las zonas verdes, red viaria o elementos dotacionales previstos que principalmente serán efectos sobre la calidad del aire y ruido. Las actuaciones proyectadas pasarán a formar parte del tejido e infraestructuras urbanos del municipio con carácter indefinido.

Por otra parte, la adopción y aplicación de las medidas cautelares, preventivas y correctoras propuestas por el promotor en el documento ambiental minimizarán los impactos ambientales que potencialmente podrían surgir, además de las que se establezcan en la presente resolución. Los potenciales impactos durarán mientras se desarrolle la actividad.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas por el promotor del proyecto en la documentación presentada, las cuales se consideran vinculantes con el contenido de la presente resolución, y considerando las sugerencias que figuran en los informes recibidos tras las consultas previas realizadas por el órgano ambiental, se formulan las siguientes medidas adicionales de protección, tratándose de condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente autorización sustantiva de este proyecto.

4.1.- Protección del suelo y gestión de residuos.

La totalidad de los residuos que se generen durante la fase de construcción y explotación del proyecto deberán gestionarse conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Estos residuos deberán separarse en función de su naturaleza y entregarse a gestores autorizados, o depositarse en puntos de recogida autorizados en función del tipo de residuo. El entorno de actuación deberá quedar exento de cualquier clase de residuo, independientemente de su tipología. La maquinaria que se utilizará durante las obras es susceptible de generar residuos peligrosos por fugas fortuitas de combustibles, aceites y lubricantes durante el funcionamiento y mantenimiento, que se eliminará recogiendo en recipientes adecuados, hasta su retirada por gestor autorizado. Para la reducción de aceites y otros productos lubricantes se hará un uso racional del producto, utilizándose en cantidades apropiadas. Los recipientes que contienen estos lubricantes, así como los aceites usados de la maquinaria, serán almacenados de manera adecuada para su posterior recogida y tratamiento por parte de un gestor de residuos autorizado. Estos contaminantes deberán depositarse en contenedores estancos habilitados en el tajo al efecto, y entregarlos a un gestor autorizado de residuos peligrosos.

En los movimientos de tierras previstos, si se generasen tierras y piedras limpias sobrantes tendrán un destino autorizado y tratándose de la capa vegetal, previamente dispuesta en acopios de hasta un metro de altura, será destinada preferentemente al terreno circundante de extracción.

Según el artículo 35 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, las entidades o empresas que realicen actividades generadoras de residuos peligrosos deberán presentar una comunicación previa al inicio de sus actividades. Según el artículo 63 de dicha ley la comunicación se inscribirá por la Comunidad Autónoma en el registro de producción y gestión de residuos. El ejercicio de alguna actividad de las descritas en dicha ley sin que se haya efectuado dicha comunicación constituye una infracción.

Cualquier incidencia que se produzca durante la generación, almacenamiento o gestión de residuos peligrosos: desaparición, pérdida o escape, deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Economía Circular y Agenda 2030 de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.

Los residuos sólidos asimilables a urbanos deberán seguir las directrices marcadas por el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2030 (Decreto 35/2024, de 2 de julio).

4.2.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.

El ámbito de actuación queda fuera, tanto de la zona de policía del arroyo de la Mina y del arroyo de la Serna, como de la ZFP. Por otro lado, la parcela se encuentra dentro de los terrenos cubiertos por las avenidas de 500 años de periodo de retorno (T500), es decir, en zona inundable.

De acuerdo con el artículo 14 bis del Reglamento del DPH, las actividades situadas en zona inundable pero fuera de zona de policía serán autorizadas por la administración competente con sujeción, al menos, a las limitaciones de uso que se establece en este artículo y en el presente informe.

La zona objeto de urbanización se encuentra dentro de los terrenos cubiertos por las avenidas de 500 años de periodo de retorno, es decir, de la zona inundable. Con el objeto de garantizar la seguridad de las personas y bienes, de conformidad con lo previsto en el artículo 11.3 del texto refundido de la Ley de Aguas, y sin perjuicio de las normas complementarias que puedan establecer las comunidades autónomas, el artículo 14 bis del Reglamento del DPH establece las siguientes limitaciones en los usos del suelo en la zona inundable:

Las nuevas actividades, edificaciones y usos asociados en aquellos suelos que se encuentren en situación básica de suelo rural a 30 de diciembre de 2016 se realizarán, en la medida de lo posible, fuera de las zonas inundables. En aquellos casos en los que no sea posible, se estará a lo que al respecto establezcan, en su caso, las normativas de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Las instalaciones y edificaciones se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo de inundación existente y los nuevos usos residenciales se dispondrán a una cota tal que no se vean afectados por la avenida con periodo de retorno de 500 años, debiendo diseñarse teniendo en cuenta el riesgo y el tipo de inundación existente. Podrán disponer de garajes subterráneos y sótanos, siempre que se garantice la estanqueidad del recinto para la avenida de 500 años de periodo de retorno, se realicen estudios específicos para evitar el colapso de las edificaciones, todo ello teniendo en cuenta la carga sólida transportada, y además se disponga de respiraderos y vías de evacuación por encima de la cota de dicha avenida. Se deberá tener en cuenta su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones.
- Se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles o infraestructuras públicas esenciales tales como, hospitales, centros escolares o sanitarios, residencias de personas mayores o de personas con discapacidad, centros deportivos o grandes superficies comerciales donde puedan darse grandes aglomeraciones de población, acampadas, zonas destinadas al alojamiento en los campings y edificios de usos vinculados, parques de bomberos, centros penitenciarios, depuradoras, instalaciones de los servicios de Protección Civil, o similares. Excepcionalmente, cuando tras el correspondiente estudio, se certifique por las administraciones competentes en ordenación del territorio y urbanismo que no existe otra alternativa de ubicación, se podrá permitir su establecimiento, siempre que se cumpla lo establecido en el apartado anterior y se asegure su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones.

En aquellos suelos que se encuentren a 30 de diciembre de 2016, en la situación básica de suelo urbanizado, podrá permitirse la construcción de nuevas edificaciones, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, las determinaciones anteriores.

Para los supuestos anteriores, y para las edificaciones ya existentes, las administraciones competentes fomentarán la adopción de medidas de disminución de la vulnerabilidad y autoprotección, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, y de la normativa de las comunidades autónomas. Asimismo, el promotor deberá suscribir una declaración responsable sobre el riesgo de inundación existente en la que exprese claramente que conoce y asume el riesgo existente y las medidas de protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa información a los posibles afectados, con independencia de las medidas complementarias que estime oportuno adoptar para su protección. Esta declaración responsable deberá estar integrada, en su caso, en la documentación del expediente de autorización. En los casos en que no haya estado incluida en un expediente de autorización de la administración hidráulica, deberá presentarse ante ésta con una antelación mínima de un mes antes del inicio de la actividad.

Además de lo establecido en el párrafo anterior, con carácter previo al inicio de las obras, el promotor deberá disponer del certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite que existe anotación registral indicando que la construcción se encuentra en zona inundable.

Las nuevas urbanizaciones, polígonos industriales y desarrollos urbanísticos en general, deberán introducir sistemas de drenaje sostenible, tales como superficies y acabados permeables, de forma que el eventual incremento del riesgo de inundación se mitigue. A tal efecto, el expediente de desarrollo urbanístico deberá incluir un estudio hidrológico-hidráulico que lo justifique.

En lo relativo al consumo de agua, el municipio de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), dispone de un expediente de concesión de aguas subterráneas para abastecimiento de la población, con referencia 520/1993, que actualmente se encuentra en una fase avanzada de su tramitación. Para que puedan existir recursos suficientes que satisfagan las demandas hídricas derivadas del desarrollo de la actuación planteada se deberá acreditar que: el incremento de consumo hídrico que supone el nuevo desarrollo, más la demanda poblacional actual, más los posibles volúmenes comprometidos para el desarrollo de sectores contemplados en los planes municipales de ordenación urbanística, no supera el volumen asignado al municipio de Alcázar de San Juan por el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (DHGn), aprobado por el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero (BOE nº 35 de 10/02/2023), que asciende a 3.348.000 m³ /año hasta el horizonte 2027 (Apéndice 7.1 de la Normativa).

Y en cuanto a las redes de saneamiento, depuración y vertido, Se deberá comprobar la capacidad de los sistemas colectores y de la EDAR existente para evacuar y tratar adecuadamente tanto el volumen de aguas residuales generado en la actualidad en el municipio como el incremento de aguas residuales que se pudiera generar por el desarrollo de la actuación urbanística planificada.

Se cumplirá el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, respecto a la red de distribución de agua de consumo humano. En su caso, también será de aplicación que el riego por aspersión en medio urbano de la zona verde debe cumplir las disposiciones del Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis.

Tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento de las actuaciones urbanísticas, se deberá evitar la contaminación del dominio público hidráulico, impidiendo vertidos incontrolados o accidentales.

4.3.- Protección al patrimonio cultural.

El proyecto de urbanización del plan especial de reforma interior de mejora (Perim) de uso residencial se localiza en la Avenida Pablo Iglesias con vuelta Calle Mariana Pineda no se incluyen dentro de los ámbitos de protección o prevención arqueológica definidos en él, sin embargo, los terrenos afectados por el proyecto de SSGG ZV se incluyen dentro del ámbito de prevención arqueológica B.26. San Antón, si bien no se localizan en los mismos elementos del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha, condicionando por tanto su ejecución al control y seguimiento arqueológicos de los movimientos de tierra para ello necesarios.

No obstante, se recuerda la obligatoriedad del propietario o promotor de la parcela afectada, a solicitar ante la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Ciudad Real, la correspondiente Autorización Previa, tal y como establece el artículo 50 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, (D.O.C.M nº 100, de 24 de mayo de 2013): cualquier intervención de las definidas en el artículo 49 requerirá autorización previa de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural de acuerdo con lo establecido en los artículos 27 y 29. La obra no podrá iniciarse sin la presencia de técnico competente, previamente autorizado por esta Delegación provincial, para la realización del control arqueológico correspondiente.

Se recuerda que la Ley 4/2013, en su artículo 52.2 establece que “El hallazgo casual de restos materiales con valor cultural se comunicará en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas a la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.”

La ejecución de las obras de referencia, incumpliendo las indicaciones de este Informe y del resto de normativa aplicable en materia de protección del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, será causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en el Título VI, Capítulo II, (Régimen Sancionador) de la citada Ley 4/2013.

4.4.- Protección del Dominio Público Forestal, Pecuario y Viario.

El proyecto no afecta a Montes de Utilidad Pública ni a vías pecuarias. Se respetarán, en todo caso, todos los caminos de uso público, cauces públicos y las servidumbres que existan, que serán transitables de acuerdo con

sus normas específicas y el Código Civil, sin detrimento de las autorizaciones que pudieran ser concedidas a este respecto por los órganos administrativos competentes.

4.5.- Protección de áreas y recursos naturales o ambientales.

El Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real considera necesario establecer los siguientes condicionantes para las actuaciones que se desarrollen en la zona verde prevista en el entorno del Cerro de San Antón:

- Realización de una prospección previa específica de flora herbácea y entomofauna.
- Delimitación de áreas de exclusión, destinadas a la conservación de comunidades vegetales bien conservadas.
- Protección específica de zonas con presencia de orquídeas silvestres.
- Minimización de movimientos de tierra, evitando en lo posible ahoyados mecanizados y alteraciones generalizadas del suelo.
- Adaptación del diseño a criterios de conservación del hábitat existente, priorizando la evolución natural del sistema y el mantenimiento del suelo y cubierta herbácea.
- Enfoque de la zona como espacio de puesta en valor ambiental e interpretación, frente a su transformación como zona verde convencional.

En base a lo anterior, el promotor, antes del inicio de la ejecución de las obras en el Cerro de San Antón, deberá presentar una memoria/estudio que incluya en todo caso la información mencionada en estos condicionantes y que deberá ser validada por el Servicio de Medio Natural de esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real.

En caso de resultar necesaria cualquier actuación de descuaje, corta o poda de vegetación natural o naturalizada, se requerirá autorización administrativa previa del Servicio Medio Natural de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, según dispone la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.

En caso de observarse la presencia de fauna amenazada se debe contactar con el Agente Medioambiental de la zona.

4.6.- Análisis de riesgos y vulnerabilidad.

Según el informe remitido por el Coordinador Regional de Emergencias de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas en Ciudad Real se establece que deberá darse cumplimiento a los preceptos contemplados tanto en la Norma Básica de Protección Civil (RD 407/1992, de 24 de abril), así como en el actual Plan Territorial de Emergencias de Castilla-La Mancha (Platecam), y revisado por Orden 126/2021 de 12 de agosto de 2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, como Plan Director de Emergencias de la Comunidad, y en lo contenido en los Planes Territoriales, Especiales, Específicos y de Respuesta, aprobados como desarrollo del mismo.

Así mismo según se indica en el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam), Alcázar de San Juan figura incluida dentro del grupo de localidades afectadas de riesgo químico por alguna de las instalaciones industriales sujetas a normativa de prevención de accidentes graves con sustancias peligrosas (normativa Seveso). CLH S.A, Ctra. a Campo de Criptana s/n, 13600 Alcázar de San Juan, Productos Agrovin S.A. polígono industrial Alcés parcelas 77 a 80, 13600 Alcázar de San Juan, Manchasol. CM 3113 Villarta de San Juan- Argamasilla de alba Km. 11, 13600 Alcázar de San Juan.

Según el Plan especial de protección Civil ante el riesgo de accidente en el transporte de mercancías peligrosas por carreteras y ferrocarril en Castilla-La Mancha (Petcam), aprobado por Orden 196/2018, y revisado por Orden 126/2021 de 12 de agosto, Alcázar de San Juan, se encuentra afectado por:

- Tramo de la circunvalación de Alcázar de San Juan, por el oeste, que empieza en el cruce con la carretera CM-4133 y con la carretera que une la CM-42 con Alcázar de San Juan y termina en el cruce con las carreteras CM-310, CM-3012, CM-3166, al norte de la localidad. Este tramo tiene una longitud aproximada de 2,2 km. Un accidente con materias peligrosas afectaría al término municipal de Alcázar de San Juan. La zona de intervención alcanzaría la localidad de Alcázar de San Juan.

- Tramo de ferrocarril de la línea Alcázar de San Juan – Chinchilla (LAC), (perteneciente a la línea Madrid-Albacete) que tiene su origen en Alcázar de San Juan y su fin en Chinchilla. Tiene una longitud aproximada de 147 km. El accidente más desfavorable estudiado en esta área de especial exposición corresponde con el colapso o rotura de un vagón cisterna, que origina una nube tóxica de óxido de propileno para el que se ha obtenido una zona de intervención de 588 metros y una zona de alerta de 1.782 metros. Un accidente así afectaría al término municipal de Alcázar de San Juan, como Zona de Intervención.

- Tramo de ferrocarril de la línea Madrid – Puertollano (LMP), (perteneciente a la línea Madrid-Sevilla) que tiene su origen en la población de Alcázar de San Juan y su fin en Manzanares. Tiene una longitud aproximada de 49 km. El accidente más desfavorable estudiado en esta área de especial exposición corresponde con el colapso o rotura de un vagón cisterna, que origina una nube tóxica de amoníaco para el que se ha obtenido una zona de intervención de 1.704 metros y una zona de alerta de 5.725 metros. Un accidente así afectaría al término municipal de Alcázar de San Juan, como Zona de Intervención.

Según el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones de Castilla-La Mancha (Pricam), aprobado por Orden 165/2020, de 14 de octubre, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, Alcázar de San Juan se encuentra afectada por un Área de Riesgo Potencialmente Significativo de Inundación, estando obligado a la elaboración de un Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo por Inundaciones.

Según el Plan Específico de Fenómenos Meteorológicos Adversos de Castilla-La Mancha, (Meteocam), revisado por Orden 196/2018, de 14 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, el término municipal de Alcázar de San Juan presenta riesgo alto por nevadas, riesgo alto por heladas, riesgo alto por altas temperaturas, riesgo alto por granizo y riesgo muy alto por lluvias

La norma básica de autoprotección (NBA), aprobada por Real Decreto 393/2007, del Ministerio de Interior, establece en su Anexo I las actividades (estableciendo umbrales mínimos) para las que se deberán presentar el correspondiente Plan de Autoprotección (PA), junto con el resto de documentos necesarios, para el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización necesaria para el comienzo de la actividad. En caso de ser necesario, el titular de la actividad deberá inscribir el citado documento en el Registro de Planes de Autoprotección de Castilla-La Mancha, regulado por Decreto 1/2018, de 9 de enero. Además, desde esta Dirección General de Protección Ciudadana se podrá exigir al titular de la actividad la presentación y/o implantación material y efectiva del Plan de Autoprotección, así como inspeccionar el cumplimiento de la norma básica de autoprotección en los términos previstos en la normativa vigente.

4.7.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.

Con el objeto de minimizar las afecciones medioambientales por ruido, se adoptarán medidas y dispositivos que disminuyan al máximo los niveles de ruido. Los niveles de ruido generados durante las obras y el funcionamiento de las instalaciones deben cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, reglamentos de desarrollo y las correspondientes Ordenanzas municipales.

4.8.- Desmantelamiento y cambio de titular.

Si dejara de producirse la circunstancia que ha motivado la ejecución del proyecto, el promotor deberá desmantelar las infraestructuras. Los residuos generados serán entregados a un gestor autorizado. La finalización de la actividad supondrá presentar a esta Delegación Provincial un plan de cierre, clausura y desmantelamiento debidamente presupuestado.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental. En este particular, el órgano sustantivo es el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

El promotor del proyecto remitirá al órgano ambiental un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente Resolución, incluyendo el alcance de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias que se han expresado, y un listado de comprobación o chequeo con las medidas previstas en el programa de seguimiento y vigilancia ambiental (en adelante, PSVA). Dicho informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor del proyecto y por el responsable del PSVA que este designe, y se presentará antes del 1 de abril del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada. Para llevar a cabo el PSVA el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la entidad promotora, y

notificar su nombramiento al órgano ambiental. El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo y del órgano ambiental.

El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la presente Resolución.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:

- Control de la correcta aplicación de las condiciones establecidas en el Documento Ambiental presentado y en la presente Resolución en las fases de construcción y funcionamiento.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados durante la construcción y en la fase de funcionamiento.
- Control de la eficacia de las medidas de carácter preventivo y corrector.
- Control de la adecuada aplicación de las medidas correctoras para la contaminación atmosférica y prevención contra el ruido.

Sexto: Documentación adicional.

El promotor del proyecto deberá presentar ante el órgano ambiental la siguiente documentación, preferentemente en soporte digital o por duplicado:

6.1.- Antes del inicio de las obras:

- Plan de seguimiento y vigilancia ambiental (PSVA)
- Acreditación fehaciente de la designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, con indicación de su identidad y titulación académica.
- Autorización del Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Ciudad Real.
- Validación por el Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real de una memoria/estudio que incluya los condicionantes mencionados en su informe de fecha 27/05/2026, en relación a las actuaciones a realizar en el Cerro de San Antón.

6.2.- Antes del 1 de abril de cada año, y durante los tres primeros años contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el DOCM, deberán presentarse los Informes correspondientes a los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental según las condiciones que figuran en el Apartado Quinto de la presente Resolución.

6.3.- La norma básica de autoprotección (NBA), aprobada por Real Decreto 393/2007, del Ministerio de Interior, establece en su Anexo I las actividades (estableciendo umbrales mínimos) para las que se deberán presentar el correspondiente Plan de Autoprotección (PA), junto con el resto de documentos necesarios, para el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización necesaria para el comienzo de la actividad. En caso de ser necesario, el titular de la actividad deberá inscribir el citado documento en el Registro de Planes de Autoprotección de Castilla-La Mancha, regulado por Decreto 1/2018, de 9 de enero. Además, desde esta Dirección General de Protección Ciudadana se podrá exigir al titular de la actividad la presentación y/o implantación material y efectiva del Plan de Autoprotección, así como inspeccionar el cumplimiento de la norma básica de autoprotección en los términos previstos en la normativa vigente.

Séptimo: Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme al Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y el Decreto 6/2024, de 20 de febrero, que modifica este último y la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la

Consejería de Desarrollo Sostenible. Y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto de urbanización del Plan Especial de Reforma Interior de Mejora (Expte.: S478/2025/CR/00044), ubicado en el término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden de la presente Resolución.

Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (<https://neva.jccm.es/nevia>), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prórroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

Se incluye un anexo gráfico.

Ciudad Real, 10 de junio de 2026

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE MEJORA EN ALCÁZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL)
Expte.: S478/2025/CR/00044

Castilla-La Mancha

Temática: Plan Especial de Reforma Interior de Alcázar de San Juan

Localización: Alcázar de San Juan

Legenda

- ÁMBITO DEL PERIM
- Arroyo de la Serna
- Carretera CM-4133
- Ámbito Protec. y Prev. Cultural Cerro de San Antón
- Zona Inundable (1500)

0 300 600 900 m

Coordenadas UTM referidas al Huso 30
Sistema geodésico ETRS89